



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Resolución Directoral N° 002788

Tocache, 17 OCT. 2024



VISTO, el expediente contiene: Resolución N° 07 del Juzgado Mixto – Sede Tocache de fecha 31.07.2018, corresponde a la sentencia; Resolución N° 12 de la Sala Mixta Descentralizada de Mariscal Cáceres - Juanjuí de fecha 29.03.2019; Resolución N° 19 de fecha 08.02.2024 que resuelve nula la RJ N° 000321-2021-GRSM-DRE/DO-OO.UE.303 y requiere que se efectúe la liquidación, en cumplimiento a la sentencia de vista; Resolución Directoral Regional N° 2826-2024-GRSM/DRE, de fecha 16.08.2024; Nota Informativa N° 111-2024-GRSM/DRE/UGEL-T/AJ, de fecha 16.08.2024; Informe N° 191-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM de fecha 02.10.2024; Memorando N° 1492-2024-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 02.10.2024 que autoriza la proyección de resolución; que reconoce el pago por el concepto de Subsidio por luto y Gastos de Sepelio a favor de **JEHOVA PRADO CAYETANO con DNI N° 04204632**, en un total de cuarenta y seis (46) folios útiles;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 76° de la Ley N° 28044 Ley General de Educación, establece "La Dirección Regional de Educación es un órgano especializado del Gobierno Regional responsable del servicio educativo en el ámbito de su respectiva circunscripción territorial. Tiene relación técnico-normativa con el Ministerio de Educación. La finalidad de la Dirección Regional de Educación es promover la educación, la cultura, el deporte, la recreación, la ciencia y la tecnología. Asegura los servicios educativos y los programas de atención integral con calidad y equidad en su ámbito jurisdiccional, para lo cual coordina con las Unidades de Gestión Educativa local y convoca la participación de los diferentes actores sociales";

Que, el artículo 1° inciso 1.1 de la Ley N° 27658 declaró al Estado Peruano en proceso de modernización para lograr su mayor eficiencia a fin de una mejor atención a la ciudadanía priorizando los recursos del estado; en ese sentido mediante Ordenanza Regional N°035-2007-GRSM/CR, el Consejo Regional de San Martín declaró en proceso de modernización la gestión del Gobierno Regional de San Martín;

Que, con Ordenanza Regional N° 019-2022-GRSM/CR, de fecha 21 de noviembre de 2022, en el artículo segundo se resuelve "Aprobar la modificación parcial del Reglamento de Organización y Funciones – ROF del Gobierno Regional de San Martín (...);"

Que, mediante Decreto Regional N° 001-2023-GRSM/PGR de fecha 16 de marzo de 2023, se aprueba el Manual de Operaciones – MOP de la Dirección Regional de Educación de San Martín, documento técnico normativo de



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Resolución Directoral N° 2788

gestión organizacional que formaliza la estructura orgánica de la Dirección Regional de Educación, las Unidades de Gestión Educativa Local y el Centro Cultural, a través de la cual se agrupan las funciones entre sus unidades estableciendo las líneas de dependencia;

Que, con Resolución Jefatural N° 000321-2021-GRSM/DRE/DO-OO.UE.303 de fecha 04 de agosto de 2021, el Jefe de la Oficina de Operaciones de la Unidad Ejecutora 303 – Educación Alto Huallaga, reconoce créditos devengados en cumplimiento al mandato judicial contenido en la Resolución N° 07 (sentencia), confirmada mediante Resolución N° 12 (sentencia de vista) de fecha 29 de marzo del 2019, recaído en el expediente judicial N° 00190-2017-0-2209-JM-CI-01, a favor de **JEHOVA PRADO CAYETANO**, por concepto de subsidio por luto y gastos de sepelio, el **07.02.2009**; calculado sobre la base de su remuneración total integra en aplicación del Decreto Supremo N° 051-91-PCM artículo 8° inciso b) y el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR, por la suma de **S/ 816.16**.

Que, mediante Resolución Directoral Regional N° 2826-2024-GRSM/DRE de fecha 16 de agosto del 2024, la Dirección Regional de Educación de San Martín, **DECLARA LA NULIDAD** de la Resolución Jefatural N° 000321-2021-GRSM/DRE/DO-OO.UE.303 de fecha 04 de agosto de 2021, que reconoce como créditos devengados la suma de **S/ 816.16** soles a favor de **JEHOVA PRADO CAYETANO** docente nombrado, por el concepto de subsidio por luto y gastos de sepelio, calculado sobre la base de su remuneración total integra en aplicación del Decreto Supremo N° 051-91-PCM artículo 8° inciso b), en cumplimiento al mandato judicial contenido en la Resolución Judicial N° 19 de fecha 08 de febrero del 2024, recaído en el expediente judicial N° 00190-2017-0-2209-JM-CI-01; emitida ante el Juzgado Mixto – Sede Tocache; así mismo, **AUTORIZA** a la Unidad Ejecutora 303 – Educación Alto Huallaga, emitir la Resolución con el cálculo correspondiente y que la liquidación se realice dando cumplimiento al Décimo Noveno considerando de la Resolución Judicial N° 19 de fecha 08 de febrero del 2024, emitida por el Juzgado Mixto – Sede Tocache, considerando la gratificación percibidas y que no fueron consideradas al calcular en la Resolución Jefatural N° 000321-2021-GRSM/DRE/DO-OO.UE.303 de fecha 04 de agosto de 2021.

Que, de acuerdo al Informe N° 226-2023-HHP/EML-CSJSM, de fecha 26 de junio del 2023, con expediente judicial **00190-2017-0-2209-JM-CI-01**, mediante la Resolución N° 12 de fecha 29.03.2019, la Sala Mixta Descentralizada de Mariscal Cáceres, declara fundada la demanda interpuesta por **JEHOVA PRADO CAYETANO**, ordenando a la entidad demandada expida una nueva resolución administrativa con arreglo a ley, disponiéndose el reintegro diferencial que le corresponde al demandante por Subsidio por Luto y Gastos de Sepelio por fallecimiento de familiar, calculado sobre la base de 02 remuneraciones totales por cada subsidio



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Resolución Directoral N° 002788



reclamado, deduciendo la suma pagada, mas los intereses legales; cumplimiento a la disposición judicial y conforme al reporte de pago de remuneraciones acreditado por el informe pericial se da por concluido el reintegro de Subsidio por Luto y Gastos de Sepelio, reconociendo la suma de **CINCO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON 32/100 SOLES (S/. 5,138.32)**, y la liquidación de los Intereses Legales es la suma de **MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE CON 88/100 SOLES (S/. 1,629.88)**;



Que, mediante Nota Informativa N° 111-2024-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ de fecha 26 de setiembre del 2024, la Oficina de Asesoría Jurídica, nos da a conocer que se proceda con emitir nueva Resolución Directoral reconociendo como reintegro por concepto de subsidio por luto y gastos de sepelio el monto calculado en el Informe Pericial N° 226-2023-HHP/EML-CSJSM de fecha 26 de junio del 2023, reconociendo la suma de **CINCO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON 32/100 SOLES (S/. 5,138.32)**, y la liquidación de los Intereses Legales es la suma de **MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE CON 88/100 SOLES (S/. 1,629.88)**; a favor del demandante **JEHOVA PRADO CAYETANO**;

Que, mediante Informe N° 191-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM, de fecha 02 de octubre del 2024, la Oficina de Administración solicita que se emita nueva Resolución Directoral reconociendo como reintegro por el concepto de subsidio por luto y gastos de sepelio, reconociendo la suma de **CINCO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON 32/100 SOLES (S/. 5,138.32)**, y la liquidación de los Intereses Legales es la suma de **MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE CON 88/100 SOLES (S/. 1,629.88)**;

Que, mediante Memorando N° 1492-2024-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 02 de octubre del 2024, la Directora de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, autoriza proyectar Resolución Reconocimiento como Reintegro por concepto de subsidio por luto y gastos de sepelio e intereses legales del demandante **JEHOVA PRADO CAYETANO**;

De conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 3360-2023-GRSM/DRESM de fecha 13 de noviembre de 2023;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER COMO CRÉDITO DEVENGADO, a favor de don **JEHOVA PRADO CAYETANO**, con DNI N° **04204632**, profesor nombrado, de la jurisdicción de la UGEL Tocache, por el concepto de **Subsidio por Luto y Gastos de Sepelio**, el 07 de febrero del 2009, calculado sobre la base de su remuneración total integra en aplicación al artículo 52° de la Ley 24029 y su



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Resolución Directoral N° 002788



modificatoria por la Ley 25212, reconociendo la suma de **CINCO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON 32/100 SOLES (S/. 5,138.32)**, y la liquidación de los Intereses Legales es la suma de **MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE CON 88/100 SOLES (S/. 1,629.88)**; en cumplimiento a la Resolución N° 07 (sentencia) de fecha 31 de julio del 2018 y Resolución N° 19 de fecha 08 de febrero del 2024, emitida por el Juzgado Mixto – Sede Tocache, obrante en el Expediente N° **00190-2017-0-2209-JM-CI-01**, de conformidad con los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente resolución.



ARTÍCULO SEGUNDO: ACLARAR, que para su cumplimiento se remitirá copia de la presente resolución al Gobierno Regional de San Martín de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 30137 Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR, a través de la Oficina de Secretaría General, copia fedateada de la presente resolución al administrado, Procuraduría Pública Regional San Martín, a fin de que este informe de su cumplimiento al Juzgado Mixto de la Provincia de Tocache.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Dra. Iseña Sierralta Pinedo

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Tocache

ISP/DUGEL
EATR/JA
GTR/R-GRRHH